



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 Registro Deliberazioni	OGGETTO : Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00, per Sentenze emesse dal Giudice di Pace in materia di violazione al Codice della Strada.
28/10/2024	

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2024**

Addì **28** Del mese di **Ottobre**

Alle ore **15:30**

Nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria, I convocazione nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	SI
4	FACCIOLO	Domenico	Consigliere	SI
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	SI
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	SI
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	SI
11	OCCHIONOR ELLI	Luca	Consigliere	SI
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	SI
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	NO

Assiste il Segretario Com.le

D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaià il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il Giudice di Pace di Catanzaro, con Sentenza n.391/2024, depositata all'esito del giudizio rubricato al R.G. n. 3151/2021, vertente tra Diano Vladimiro, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Palermo e comune di Squillace, dichiarava l'estinzione del diritto del Comune di Squillace, di pretendere il pagamento delle sanzioni pecuniarie, per omessa notifica del verbale, pertanto accoglieva l'opposizione al verbale e dichiarava non dovuta la somma di Euro 448,90 e condannava il predetto Ente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 193,00 di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 150,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'attore;

che per effetto della sopra citata Sentenza il Comune di Squillace è dunque tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 261,86;

che il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile vertente tra Tortorella Letizia, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Russo c/ Comune di Squillace, avente ad oggetto: opposizione a verbale di contestazione di violazione al CdS, emetteva la Sentenza n. 290/2024, così provvedendo:

- Accoglie il ricorso e annulla il verbale di contestazione emesso il 07.07.2023 dalla Polizia municipale di Squillace;*
- Condanna il Comune di Squillace al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in Euro 216,00, di cui Euro 43,00 per spese vive ed Euro 173,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, CAP ed IVA come per legge, in favore della ricorrente;*

Che per effetto della sopra citata Sentenza il Comune di Squillace è dunque tenuto al pagamento della somma complessiva di Euro 249,91;

Che il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile vertente tra Carè Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giuseppina Amendola contro il Comune di Squillace, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione emesso e notificato dal Comune di Squillace, pone a carico dell'Ente resistente, il pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 243,00 omnia, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;

Che il Giudice di Pace di Catanzaro, ha emesso la Sentenza n. 254/2024 nella causa civile vertente tra Iemmello Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Iirillo contro il Comune di Squillace, con la quale accoglie la

domanda proposta da Iemmello Francesca e per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 739266,; compensa interamente le spese e le competenze di lite tra l'attrice ed Area s.r.l.; pone a carico del Comune di Squillace, il pagamento della presente procedura che liquida complessivamente in Euro 193.00 di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 150,00 per competenze, oltre alle dovute occorrente ope legis e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, per un importo complessivo di Euro 261,87;

Visto:

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c)- d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che :

- *nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;*
- *la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;*
- *conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;*

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata di recente la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sino trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

Dato atto che il debito da riconoscere ammonta a complessivi Euro 1.016,64 e che lo stesso può essere finanziato mediante imputazione sul cap. 860000 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1. riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle Sentenze esecutive descritte in premessa per l'importo di Euro 1.016,64;*
- 2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato: voti favorevoli unanimi

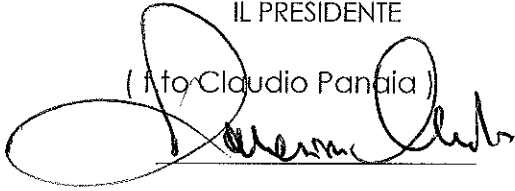
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del 28/10/2024

Delibera n. 26

IL PRESIDENTE

(f.to Claudio Pandia)


IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

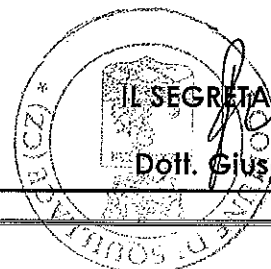

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE


IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppina Ferrucci
